# Ejercicio: ¿tengo derecho y cuánto cobro? Prestaciones e indemnizaciones paso a paso

*Ejercicio de cálculo en parejas sobre el sistema de Seguridad Social. A partir de varios supuestos, el alumnado comprueba si cada persona reúne los requisitos para una prestación (desempleo, incapacidad temporal), estima su duración y cuantía, y calcula la indemnización que corresponde según el tipo de extinción del contrato.*

DURACIÓN
55 min · 1 sesión

AGRUPACIÓN
parejas

UNIDAD 7
La Seguridad Social y las vicisitudes del contrato

MATERIALES
- Fichas de cuatro supuestos con datos de cotización (incluidas abajo, fotocopiables)
- Tabla resumen de requisitos, duración del paro e indemnizaciones (incluida abajo)
- Calculadora o móvil
- Proyector para la corrección común

**ENCAJE CURRICULAR** · **Saberes** RA3.a, RA3.d, RA3.e, RA3.f · **Comp. específicas** RA3 · **Comp. clave** CC, STEM

## Planteamiento

La Seguridad Social no es una caja negra: funciona con reglas claras de requisitos, duración y cuantía. Saber leerlas significa saber con cuánto cuentas si te quedas sin trabajo, si enfermas o si te despiden. La Unidad 7 ha explicado la estructura del sistema, las cotizaciones de empresa y trabajador, las prestaciones principales y las formas de extinción del contrato con sus indemnizaciones. Aquí dejas la teoría y haces números sobre casos concretos.

En parejas, resolvéis cuatro supuestos. En cada uno hay que decidir primero **si la persona tiene derecho** (cumple el periodo mínimo de cotización), luego **cuánto tiempo y cuánto cobraría**, y en los casos de despido, **qué indemnización le corresponde** según sea un despido procedente, improcedente u objetivo. No es adivinar: es aplicar la tabla con cuidado.

> *"Me quedé sin trabajo y no cobré nada" suele significar "no coticé lo suficiente" o "renuncié yo". Conocer los requisitos antes te ahorra esa sorpresa en el peor momento.*

## Objetivos didácticos

- Comprobar si una persona reúne el periodo mínimo de cotización para una prestación.
- Estimar la duración y la cuantía de la prestación por desempleo.
- Reconocer los requisitos básicos de la incapacidad temporal.
- Clasificar la forma de extinción del contrato y su efecto sobre el derecho a prestación.
- Calcular la indemnización que corresponde en cada tipo de despido.

## Pasos

1. **Encuadre (5 min).** El profesor recuerda la diferencia entre cotizaciones de empresa y trabajador, los requisitos de la prestación por desempleo (periodo mínimo cotizado, situación legal de desempleo) y los días de indemnización según tipo de despido.
2. **Supuesto 1 — ¿tiene derecho al paro? (10 min).** La pareja comprueba si la persona alcanza el periodo mínimo de cotización y si su situación es legal de desempleo (no es lo mismo despido que baja voluntaria).
3. **Supuesto 2 — duración y cuantía (15 min).** Con los meses cotizados, determinan la duración del paro según la tabla y estiman la cuantía aproximada (porcentaje sobre la base reguladora con sus topes).
4. **Supuesto 3 — incapacidad temporal (10 min).** Deciden si la persona cumple los requisitos de la incapacidad temporal por contingencia común y quién paga cada tramo.
5. **Supuesto 4 — indemnización por despido (10 min).** Clasifican el despido (procedente / improcedente / objetivo) y calculan la indemnización en días por año de servicio.
6. **Corrección común (5 min).** Se revisan los resultados. El profesor insiste en que renunciar voluntariamente cierra la puerta al paro.

## Tabla resumen de referencia (fotocopiable, datos didácticos)

```
PRESTACIÓN POR DESEMPLEO (contributiva)
  Requisito mínimo: 360 días cotizados en los
    últimos 6 años + situación legal de desempleo.
  Duración según lo cotizado (orientativa):
     360-539 días cotizados → 120 días de paro
     540-719 días           → 180 días
     720-899 días           → 240 días
     ... (a más cotizado, más duración, tope 720 días)
  Cuantía: 70 % de la base reguladora los primeros
    180 días; 60 % a partir de ahí (con topes).

INCAPACIDAD TEMPORAL (contingencia común)
  Requisito: 180 días cotizados en los últimos 5 años.
  Días 1-3: sin prestación; 4-20: 60 % BR; 21+: 75 % BR.

INDEMNIZACIÓN POR EXTINCIÓN (días por año trabajado)
  Despido disciplinario procedente ..... 0 días
  Despido objetivo procedente ........... 20 días/año
    (máximo 12 mensualidades)
  Despido improcedente .................. 33 días/año
    (máximo 24 mensualidades)
  Fin de contrato temporal .............. 12 días/año
```

## Los cuatro supuestos (fotocopiables)

```
SUPUESTO 1 — Sara cotizó 300 días y la despiden.
  ¿Tiene derecho a la prestación por desempleo?

SUPUESTO 2 — Iván cotizó 600 días, base reguladora
  diaria 40 €, y está en situación legal de desempleo.
  ¿Cuántos días de paro le corresponden y qué cuantía
  aproximada los primeros 180 días?

SUPUESTO 3 — Noa, con 400 días cotizados en 3 años,
  causa baja médica por una enfermedad común.
  ¿Tiene derecho a la incapacidad temporal? ¿Qué cobra
  los días 4 a 20?
```

```
SUPUESTO 4 — Leo lleva 4 años en la empresa con un
  salario diario de 50 € (pagas extra incluidas). Lo despiden y un
  juez declara el despido improcedente.
  ¿Qué indemnización le corresponde?
```

## Hoja de respuestas

```
═══════════════════════════════════════════
 S1: ¿Derecho? Sí/No · Por qué: ..............
 S2: Días de paro: ____ · Cuantía 70 % BR: ____ €/día
 S3: ¿Derecho IT? Sí/No · Cobro días 4-20: ____
 S4: Días totales = años × 33 = ____ · Importe = ____ €
═══════════════════════════════════════════
```

## Criterios de evaluación

| CRITERIO | DESCRIPCIÓN | PESO |
|---|---|---|
| Comprobación de requisitos | Decide bien si hay derecho y por qué | 25 % |
| Duración y cuantía del paro | Aplica la tabla y calcula correctamente | 25 % |
| Incapacidad temporal | Valida requisitos y tramos de pago | 20 % |
| Cálculo de indemnización | Clasifica el despido y calcula los días por año | 30 % |

## Variantes y extensiones

- **Variante baja voluntaria.** Añadir un supuesto en el que la persona dimite y comprobar que se queda sin paro pese a haber cotizado.
- **Variante autónomo.** Comparar la acción protectora del régimen general con la del RETA para un mismo perfil.
- **Conexión con la Unidad 6.** Las cotizaciones que se calcularon en la nómina de la Unidad 6 son las que generan estos derechos.

FICHA DE ACTIVIDAD

# Solución orientativa

Para el profesorado: pasos de la resolución del ejercicio.

1. **S1 · Sara.** No tiene derecho a la prestación contributiva: necesita 360 días cotizados en los últimos 6 años y tiene 300. Puede preguntar en el SEPE por el subsidio por cotización insuficiente, que exige no superar un límite de rentas.
2. **S2 · Iván.** Con 600 días cotizados le corresponden **180 días** de paro. Los primeros 180 días cobra el 70 % de la base reguladora: 0,70 × 40 = **28 € al día** (unos 840 € al mes), dentro de los topes.
3. **S3 · Noa.** Sí tiene derecho a la IT: en enfermedad común se piden 180 días cotizados en los últimos 5 años y tiene 400. Los días 4 a 20 cobra el **60 % de la base reguladora** (del 4 al 15, a cargo de la empresa).
4. **S4 · Leo.** Despido improcedente: 33 × 4 = 132 días × 50 € = **6.600 €**; el tope de 24 mensualidades (720 días de salario, 36.000 €) no se alcanza. La empresa puede elegir entre readmitirlo o pagarle esa indemnización.

Material abierto de profedeeconomia.es · Licencia Creative Commons BY-NC-SA · Currículo LOFP